

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5220/2531

อัยการ กรมอัยการ

นาย สม ชาย ปิ่นเสถียรเกษ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา

จำเลยที่ 3 เตรียมเงินจำนวน 850,000 บาท เพื่อนำมาซื้อยาเสพติดตามที่
จำเลยที่ 1 ติดต่อกับผู้ขาย แต่จำเลยที่ 1 สามารถนำยาเสพติดของกลางมามอบให้
จำเลยที่ 2 ได้ในปริมาณราคาเพียง 600,000 บาทเท่านั้น เงินที่จำเลยที่ 3 เตรียมมา
ดังกล่าวจึงยังคงเหลืออีก 250,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับเงินที่ได้เตรียมมา
ซื้อยาเสพติดในตอนแรกนั่นเอง จึงถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด
ศาลมีอำนาจสั่งริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามรวมกันมีเฮโรइन จำนวน 3,385 กิโลกรัมเพื่อ
จำหน่าย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเฮโรइनดังกล่าวและเงินสด 250,000 บาท
ซึ่งเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จำเลยใช้ซื้อเฮโรइनของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดฯ และริบของกลางจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า
จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ลงโทษให้ทั้งหนึ่ง จำคุกตลอด

ชีวิต ริมเฮโรอื่นของกลาง แต่ไม่รับเงินสด 250,000 บาทโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์และจำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับเงินของกลางว่า "มีปัญหว่าเงินของกลาง
จำนวน 250,000 บาทนั้น พอถือได้หรือไม่ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระ
ทำความผิด ซึ่งศาลมีอำนาจที่จะสั่งรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)
สำหรับปัญหานี้ ข้อเท็จจริงเป็นอันฟังยุติว่า จำเลยที่ 3 ได้เตรียมเงินมาทั้งสิ้น
จำนวน850,000 บาท เพื่อนำมาซื้อขายเสฟติดตามที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อกับผู้ขาย
แต่จำเลยที่ 1 สามารถนำยาเสฟติดของกลางมามอบให้จำเลยที่ 2 ได้ในปริมาณราคา
เพียง 600,000 บาทเท่านั้น เงินที่จำเลยที่ 3เตรียมมาดังกล่าวจึงยังคงเหลืออีก
250,000 บาท ซึ่งก็เป็นจำนวนเดียวกันกับเงินที่ได้เตรียมมาซื้อขายเสฟติดในตอน
แรกนั่นเองจึงถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด กรณีจึงต้องด้วย
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ซึ่งบัญญัติให้อำนาจศาลที่จะสั่งรับเสียได้ ที่
ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยไม่รับเงินของกลางดังกล่าวศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับเงินของกลางจำนวน 250,000 บาทเสียด้วย

(สวัสดี รอดเจริญ-สอง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>